(/)
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=Banner&utm_medium=Referral&utm_campaign=v2)
Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies
Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten
Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.
Technische Cookies
Cookies für Nutzerpräferenzen
Cookies für Performance und Statistik
Marketing Cookies
Nur notwendige Cookies
Auswahl erlauben
Cookies zulassen

Vorsatz nachgewiesen

LG Halle verurteilt Björn Höcke zu Geldstrafe von 13.000 Euro

14.05.2024



Der frühere Geschichtslehrer Björn Höcke konnte das Gericht nicht von seiner Unschuld überzeugen. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool | Ronny Hartmann.

Weil er eine verbotene SA-Parole 2021 in Merseburg in einer Rede verwendete, wird AfD-Politiker Björn Höcke nun verurteilt. Er muss 13.000 Euro Geldstrafe zahlen. Den Vorsatz hält das Gericht für erwiesen.

Das Landgericht (LG) Halle (https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landgericht-halle/) hat den AfD-Politiker Björn Höcke wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll 100 Tagessätze zu je 130 Euro zahlen, urteilte das Gericht am Dienstagabend. Der 52-Jährige hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, die verbotene Parole der SA (Sturmabteilung) der NSDAP wissentlich verwendet zu haben.

Höcke hatte bei einer Rede im Mai 2021 im sachsen-anhaltischen Merseburg am Ende gesagt: "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland". Beim dritten Teil des Dreiklangs handelt es sich um eine verbotene Losung. Dies war und ist unstreitig, aber wusste Höcke das auch, als er die Aussage tätigte? Darauf kommt es für eine Verurteilung nämlich juristisch an.

LTO Legal Tribune Online

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigen (einstellungen) Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und unsere 149 Partner verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Vorsitzender Richter: "Sie sind ein redegewandter, intelligenter Mann, der weiß, was er sagt"

Der frühere Geschichtslehrer hatte stets beteuert, nicht gewusst zu haben, dass es sich bei "Alles für Deutschland" um eine SA-Losung handelt. In der mehrtägigen Verhandlung ging es vor allem darum, ob Höcke dieser Vorsatz nachgewiesen werden kann. Das war nach Ansicht der Richter in Halle der Fall.

Der Vorsitzende Richter Jan Stengel erklärte in der Urteilsverkündung, das Gericht sei davon überzeugt, Höcke habe gewusst, dass die SA-Parole verboten ist und sie trotzdem verwendet.

"Sie sind ein redegewandter, intelligenter Mann, der weiß, was er sagt", sagte Stengel. Der Deckmantel der Meinungsfreiheit sei von dem Angeklagten "stark strapaziert worden". Auch sei das Gericht der Auffassung, die Entscheidung zur Verwendung des Spruchs sei spontan gewesen "nach dem Motto: Mal gucken, wie weit ich gehen kann".

Weiterer Prozess naht – wegen derselben Parole

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung gefordert. Es sei weder nachvollziehbar noch glaubhaft, dass Höcke nicht gewusst habe, dass die Parole verboten ist, erklärte Staatsanwalt Benedikt Bernzen. Zudem solle der AfD-Mann 10.000 Euro zahlen, möglichst für gemeinnützige Einrichtungen. Höckes Verteidiger forderten in langen Vorträgen einen Freispruch. Rechtsanwalt Philip Müller sagte, einen Bezug zur NS-Zeit habe es bei der Veranstaltung in Merseburg nicht gegeben. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Parole planvoll oder vorbereitet verwendet worden sei.

Dass das LG nicht auf eine Freiheitsstrafe erkennen würde, hatte es bereits am zweiten Verhandlungstag (https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bjoern-hoecke-zweiter-verhandlungstag-lg-halle-sa-parole-alles-fuer-deutschland/)

erkennen lassen. Direkte Folgen für seine Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. Sep[illegible] gibt es mit der Geldstrafe nun nicht. Allerdings tauchen Geldstrafe von über 90 Tagessätzen im polizeilichen Führungszeugnis auf.

Der Politiker wird voraussichtlich auf die Anklagebank in Halle zurückkehren müssen, weil er im Dezember vergangenen Jahres die Parole "Alles für Deutschland" noch einmal bei einem Auftritt in Gera verwendet haben soll. Dort soll er laut Anklage als Redner den ersten Teil "Alles für" selbst gesprochen und dann das Publikum durch Gesten animiert haben, "Deutschland" zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Anzeige wegen der Rede in Merseburg und die Ermittlungen längst Thema in den Medien. Am Landgericht Mühlhausen in Thüringen wurde zudem eine Anklage gegen ihn wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung zugelassen. Termine gibt es für beide Verhandlungen bislang nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist innerhalb einer Woche möglich.

mk/dpa/LTO-Redaktion

LTO Legal Tribune Online

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner&utm_medium=Referral&utm_content=v2)

Zustimmung **Details** **Ablehnen** **Über Cookies**

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Drucken (/recht/nachrichten/n/lg-halle-5kls623-hoecke-urteil/print.html)

Senden (mailto:?subject=Interessanter%20Artikel%20auf%20LTO.de&body=Hallo%2C%0A%0AViele%20Gr%C3%BC%C3%9Fe) halle-5kls623-hoecke-urteil)

MEHR ZUM THEMA

Strafrecht (/rechtsgebiete/strafrecht-urteile-gesetzesaenderungen-nachrichten)

AfD (/recht/themen/recht/a/afd)

Nationalsozialismus (/recht/themen/recht/n/nationalsozialismus)

Rechtsextremismus (/recht/themen/recht/r/rechtsextremismus)

Strafprozess (/recht/themen/recht/s/strafprozess)

Strafverfahren (/recht/themen/recht/s/strafverfahren)

GERICHTE

Landgericht Halle (/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landgericht-halle)

LTO Karriere

Deine Karriere beginnt hier.
LTO Legal Tribune Online
Re[illegible] und gezielt wiederentdecken. Top-Jobs einfach
E-Mail-Adresse
Jetzt registrieren
(/)
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)
Zustimmung
Details
Anzeigeneinstellungen
Über Cookies
LTO Karriere
Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten
Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies und Informationen auf Ihrem Gerät, zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen
Bereit für Karriere? Spannende Karriere-Chancen für Volljuristen.
Direkt zu passenden Stellen
Technische Cookies
Cookies für Nutzerpräferenzen
Cookies für Performance und Statistik
Marketing Cookies

HENGELER MUELLER

Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) für ein Projekt im Aktien- und...

Hengeler Mueller, Frankfurt am Main

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10317-wissenschaftliche-mitarbeiter-fuer-ein-projekt-im-aktien-und-kapitalmarktrecht-in-frankfurt-am-main-hengeler)

ROTHENBERGER

Legal Counsel – Syndikusrechtsanwalt (m/w/d)

Rothenberger AG, Kelkheim (Taunus)

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10385-legal-counsel-syndikusrechtsanwaltin-arbeitsrecht-ag-kelkheim-taunus)

LTO Legal Tribune Online
(/)
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)
Flick Gocke Schaumburg
Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Steuerassistent (m/w/d) Internationale Unternehmensbesteuerung /...

Flick Gocke Schaumburg, Stuttgart

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/5835-steuerassistent-internationale-unternehmensbesteuerung-verrechnungspreise-flick-gocke-schaumburg-stuttgart)

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

CMS law·tax·future

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Frankfurt am Main

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10388-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-frankfurt-cms-frankfurt-am-main)

CMS law·tax·future

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Köln

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10390-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-koeln-cms-koeln)

CMS law·tax·future

Rechtsreferendar (m/w/d) Wahlstation in Brüssel

CMS, Brüssel

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10395-rechts-re-fe-ren-dar-wahlstation-in-bruessel-cms-bruessel)

LTO Legal Tribune Online

(/)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Leipzig

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10391-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-leipzig-cms-leipzig)

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Stuttgart

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10394-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-stuttgart-cms-stuttgart)

Mehr Stellenanzeigen (https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt)

LTO Events

Aktuelle Entwicklungen bei krankheitsbedingter Kündigung und betrieblichem Eingliederungsmanagement

29.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/aktuelle-entwicklungen-bei-krankheitsbedingter-kuendigung-und-betrieblichem-eingliederungsmanagement-1)

LTO Legal Tribune Online

Halbjahresrückblick Güterrecht Stand: Juni 2026

29.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/halbjahresrueckblick-gueterrecht-stand-juni-2026)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung | Details | Anzeigeneinstellungen | Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf einem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Mittel zur Reduzierung erbrechtlicher Ansprüche

29.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/mittel-zur-reduzierung-erbrechtlicher-ansprueche-1)

§ 15 FAO - Verkehrsrecht - ausgewählte Probleme

29.06.2026, Hamburg

(/juristen/veranstaltungen/detail/15-fao-verkehrsrecht-ausgewaehlte-probleme)

GenAI im Unternehmen

30.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/genai-im-unternehmen)

Mehr Events(/juristen/veranstaltungen)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Werben auf LTO (/mediadaten)

Mediadaten (/mediadaten)
Stellenanzeige schalten (https://www.lto.de/fuer-arbeitgeber/)
Arbeitgeberprofil anfragen (https://www.lto.de/karriere/fuer-arbeitgeber/arbeitgeberprofile)
Werben mit einem Advertorial (/lp/advertorial-buchen)
Werben im LTO Daily Newsletter (/lp/lto-daily-buchen)
Werben im LTO Podcast "Die Rechtslage" (/lp/podcast-buchen)

Kontakt (/kontaktformular)

Das Team (/kontakt/das-team)
Autoren (/autoren)
Kontakt (/kontaktformular)
Jobs (/jobs-bei-der-lto)
Presse (/presse)
Beiträge anbieten (/kontakt/beitraege-anbieten)

Rechtliches (/rechtliches/nutzungsbedingungen)

Impressum (/rechtliches/impressum)
Datenschutz (/rechtliches/datenschutz)
(/rechtliches/placeholder-cookie-settings-override-via-typoscript)Cookie-Einstellungen
Nutzungsbedingungen LTO (/rechtliches/nutzungsbedingungen)
Nutzungsvorbehalt (/rechtliches/nutzungsvorbehalt)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (/fuer-arbeitgeber/agb)
Zitierhinweise/LSR/Gender-Formulierung (/rechtliches/zitierhinweise)
LTO auf Ihrer Webseite (/rechtliches/lto-auf-ihrer-webseite)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung | Details | Anzeigeneinstellungen | Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden, welche Daten Sie für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Social Media

(https://www.facebook.com/legaltribune)

LTO Legal Tribune Online

(/)

LTO auf Linkedin (https://www.linkedin.com/company/17963906/)

LTO auf Instagram (https://www.instagram.com/lto_de/)

LTO auf Facebook (https://www.facebook.com/legaltribune)

LTO auf X (ehem. Twitter) (https://twitter.com/lto_de)

LTO auf Bluesky (https://bsky.app/profile/lto-de.bsky.social)

LTO auf XING (https://www.xing.com/news/pages/legal-tribune-online-287)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, ob wir Ihre Daten für diese Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

RSS (/rss)

Alle RSS-Feeds (/rss)

Presseschau-RSS (/presseschau-rss/rss/feed.xml)

Podcast-Feeds (/lto-podcasts)

Alle-Beiträge-RSS (/rss/feed.xml)

Häufig gesucht (/suche)

Rechtsgebiete (/rechtsgebiete)

Themen (/recht/themen)

Gerichte (/gerichte)

Uni-Guide Jura (/karriere/jura-studium/unis)

Kanzleien (/kanzleien-unternehmen/kanzleien)

Muster-Dokumente (/juristen/muster-dokumente)

Copyright © Wolters Kluwer Deutschland GmbH